דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

7	8	2	1	11
פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות

סוגי בעיות בדוח זה (4):

המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • שלמות טקסט (text-completeness)

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | LOW | סוג: containment | עמוד 11 | פרק 28
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חפץ, ואף אי נימא דאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דדין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין איגודו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"ר והיחיד, וגדר העברה ברה"ר בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א דהעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח דאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, דאם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה ראיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה דלשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי די למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הנקנה ביחס לאדם, דאמנם כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לאדם, אך אין קנין מתייחס לגדר זה דבזה אין שינוי משמעות בין אדם לאדם (וזה שייך לעצם משמעות החפץ וכמו באיסורי הנאה), אלא דגדר קנין הוא אחר משמעות חפץ לאדם שיש לחלק משמעות זו בין אדם לאדם וזה בגדר נפרד (ואכמ"ל וע' סוגיא דאיסורי הנאה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות נובעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עצם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"ר והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עצמה ביחס להוצאה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביחס לגדר שינוי הרשות, והיינו, שעצם משמעות חפץ היא ביחס לאדם במה שחפץ נצרך ורצוי לו וכן עצם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, אך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שאחר דאיכא משמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שיש משמעות למקום ביחס לאדם, הרי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. אך ביחס לשייכות חפץ לאדם אין זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, דאין משמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עצם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייכות הוא לא ביחס לאדם. וע"כ אף דגם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בנוגע לשייכות חפץ לאדם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הוצאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר הוצאה מתייחס לשינוי מקום שאינו מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו באופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים באופן כללי, וע"כ לא יחשב הוצאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום שלא במובן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות כמקום חפץ באותו הגדר דמשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, אך גדר השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים באופן כללי.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} (גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 22 פרק 30
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והכוונה בזה ביאור דאין חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עשר, דחסרון דפרוץ מרובה בשתי הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיל הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון דפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיל את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לשתי ובין ביחס לערב). ועפ"ז אם נראה לומר דפסים מתירים גם פירצת עשר, היינו, שהם מועילים גם לשטח, משא"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיל את הגובה, וממילא מאן דסבר דמתירים פירצת עשר הרי שניתן לומר דשני פסים דלד מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועלים בנפרד ושווים ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסים, אבל למאן דסבר דאין מתירים פירלת עשר הרי שאינם מועילים לשטח אלא ע"י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר דאין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לשטח, וא"כ יתכן שלא יועיל להאריך בדיומדין, שאין הארכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאמנם אין הפסים מועילים לשטח, אך היות ודיומד מגדיל שטח, יש לצרף הפסין לעניין פירלת עשר, וד"ל)

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, דכיון מדאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיל שטח כראוי לרשות שהיא חלל הראוי להימלא ע"י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק ראוי לחלל, ועפ"כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות ראויות. וזה גדר מפולש במבוי, דהוא הגדרת בקיעה האמורה (כפועלה דרבים) ביחס למקום עלמו, ועפ"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה דרגות. האחת. היא הגדרת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדרת השטח. והשנית, הגדרת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדרת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין דין אתי רבים, ובין מח' דשני לידי רה"ר ומח' דאתי רבים, שמלאנו בו כמה וכמה נידונים. והיינו, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טלן, דהוא רה"ר, ואית ליה ב' מחיצות ואתי רבים, ויש בו לורך בכמה תיקונים שלא יהיה רה"ר, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומלישנא דאין מערבין רה"ר בכך למדנו דלא חשיב רה"י, וחשיב רה"ר, ושבתיקון ראוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגדר פנה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דולאי גדר מחילה הוא גדר בחלל, דאין משמעות למחילה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, ועפ"כ גידור פניו יגדיל את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, דאף אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עלמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע דווקא. אך הגדרת שטח כראוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיר משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי שהשטח הראוי לרשות יהיה מרובע, וא"כ הרי שיש לו ארבעה לדדים.

ארבעה צדדים ודין מגנו ברשויות - מגנו בתוצאות הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

והנה יש להבחין כי גדר ארבעה לדדים אלו הם ביחס לעלם השטח וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטח בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטח אין הלדדים נפרדים (וגם אין הם לדדים), וביחס לגובה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, אך ביחס לרשות, היינו, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עשים הלפטת גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה דאמרינן מיגו וגדר מה דהוא רק בזמן שאל כי אין הכוונה שיועיל דין מחיצות דשבת לסוכה והאיפך, דהיא גופא חילוקי ההלכות דאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על בתואלת מה דעבדי הני במחיצות. והיינו, דכיון דמחיצות אלו חשובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור דהרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, דלדין מחיצות לשבת אינו אלא בקרקע, היינו, גלילת קרקע באווירה, ולדין מחיצות לסוכה הוא

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} :margin-col (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 63 | גלובלי
סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

הערות בסוגיית הגרמה

הנה סוגיית הגרמה בהויתה תלויה בכמה מעיקרי גדרי שחיטה (כמו מקום שחיטה, וגדרי סימן בכלל, וקנה בפרט, ודין רובו ככולו, ודין רוב הנאמר בסימנין, וגדרי מעשה בכלל ושחיטה בפרט, ועוד), ובשיקולם יחד, חמורה היא. ואיתא במנחות (כט.) תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים וכו' ויש אומרים אף הלכות שחיטה שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. ופרש"י (ד"ה הלכות) שלא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. והי"ע.

א. משנת השוחט מתוך הטבעת וגדרי פסול הגרמה בסימנים ובצוואר

מחלוקת ת"ק ור' יוסי בר' יהודה בשיור מלא החוט על פני כולה או רובה

מתני' (יח.) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא חוט על פני רובה. ומבואר בגמ' דמשנתינו עוסקת בדין הגרמה, שהוא מחמשת פסולי שחיטה הנלמדים מהלל"מ, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור (לקמן כז.). כיון דאחר כן נמסכה המשנה לאמר דברים בכשר כאן פסול כאן וכו' לא בעי לחלק. וצ"ע).

הקדמת הפסול התלוי במקום שחיטה בצוואר לשאר פסולי שחיטה

ויש לבאר למה לא נשנתה הגרמה יחד עם שאר הפסולים הנ"ל בפרק השוחט, ובפשטות יש לומר דכיון דדין הגרמה תלוי גם בדינא דמקום שחיטה דאיירי בה במשנה לקמיה (גבי עורף ואוושט), שהוא גדר קודם לפסולי שחיטה נקטיה ליה הכא (ועדיין קשה דהוי ליה להביאו אחר המשנה אחר דהוא חילוק בתוך המקומות האמורים שם, ואולי

הטיית הסכין ושחיטה שלא במקומה לעומת שוחט מתוך הטבעת

ועוד יש לבאר מה שלא שנו דין הגרמה בגדרו,[א] היינו, דילא ממקום שחיטה (וכמו דאיתא בגמרא שחט שני שליש והגריס וכו'), דלכאורה כיון דעיקר ענין שיור מלא או כל החוט הוא שלא יהיה מיעוט או יותר שלא במקום שחיטה, מהו שנקטו לשון זו, דהא תנן השוחט מתוך הטבעת והול"ל וילא מתוכה וכו', ודי בזה אף' אי נימא דבעי לכלול בזה גם דין לטבעת העליונה היא סוף מקום כשר לשחיטה (ובאמת דגם זה ליכא למשמע מלישנא דמתני', ופוק חזי דבעי רש"י ללישנא דתוספתא להוכיח דהאי טבעת היינו העליונה דווקא,

---

א. ובפשר לשון הגרמה כתב ברש"י (לעיל ט. ד"ה שהייה) לשון הגרמה שמכריע ידו לצאת חוץ ממקום הכשר שחיטה. ע"כ. והיינו, שמטה ידו (והסכין). ואמנם לקמן (יח: ד"ה מוגרמת) כתב דכל שלא במקום שחיטה קרי הגרמה כדאמרינן לקמן (דף יט.) הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת שחיטה שהיא שלא במקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה. ע"כ. וע' בפירושו למלכים (ב פ"ט יג) דכתב גרם אוריליו בלע"ז (חריץ) לשון פגם והגרמה שבהלכות שחיטה מן הלשון הזה הוא ששורט והולך ויורד ונראה כמין גבשושית למעלה.

הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מז.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן דפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא לאמור רבנן וכו' דצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך הבחנה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר בקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (מח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאמור רבנן אין אב למצרי ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אלא היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי נולד בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מירושת גוי את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגיותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חייס. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה אפשר לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות זהות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמיא

ועוד קשה לי למה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות דאב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מה דאנן קפדינן).

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מז.) נתגיירה מעוברת נתגיירה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

רי בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה הצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' וקשה פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק טשאין על האנסה אמרינן הא לאמור רבנן וכו' דצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר בקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (מח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאמור רבנן אין אב למצרי ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי טלד בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סותרת הפקרת הזרע סדרושת גר את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות זהות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמא

ועוד קשה לי למה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהווי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מה דמאן קפדינן).

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילת הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עור מעובד למין בהמה טהורה מבפיך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין שם ד"ה אע"ג) דביאר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, דהזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט לבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מצאנו ברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם נוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דרצה לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה ביאורו דאי לא הוה דין במין דבתים דהוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דכשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיה הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל אמר), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שווה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שיוך כולל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר במחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו דגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו וביחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא כלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור וממקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל לעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה לעיבוד שהוא יחוד להשמיש

הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילת הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עור מעובד למין בהמה טהורה מכביך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין שם ד"ה אע"ג) דביאר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, דהזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט דבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מצאנו ברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם טוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דרצה לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה ביאורו דאי לא הוה דין במין דבתים דהוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דכשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיו הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל אמר), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שוה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שייך בולל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר במחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו דגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו וביחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא כלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור ושמקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל דעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה דעיבוד שהוא יחוד להתשמיש

הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קודשה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. וברמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (שם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק דהיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. ובראשונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. וע' תשובות הרמ"ה.

עמידות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר כוונת דבריו יש לדון (באם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור בהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצוה דס"ת, אם משום מצות כתיבה, או משום מצות קריאה, דלגבי מצות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצוה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר בחלק מפתחו הבית

ונראה לבאר דאין כוונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה דאינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והווייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. וברמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (סם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק דהיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. ובראשונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. ועי' תשובת הרמ"ה.

עמידות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר כוונת דבריו יש לדון (באם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור מהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצוה דס"ת, אם משום מצות כתיבה, או משום מצות קריאה, דלגבי מצות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצוה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר בחלק מפתח הבית

ונראה לבאר דאין כוונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה אינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והוייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | MEDIUM | סוג: containment | עמוד 9 | פרק 72
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, וא"כ ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכדלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר"ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס' לכיון שהתפלל כבר תפלת י"ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול א"כ לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, וא"כ אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס' משמע דאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י"ח עם הזכרה ופטור מי"ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובה תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י"ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י"ח בשבת שהרי ה"ה לדעתם בר"ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם להזכרת שבת היא חלק מעכב בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סל"א והובא בבה"ט קי"ז סק"ז ובשע"ת רס"ח סק"ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל באתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו' א"כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח"כ הולך לשל שבת. ע"כ.

והנה לכאורה לעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה"ה לדידן במי שלא שאל שיהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ"ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא במי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר דאין שאילת גשמים חלק מנוסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא"כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מנוסח הברכה או לא וכמ"ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר"ח הנ"ל), וא"כ מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ"ש שם שהיה לנו לשאול שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. וע"כ צ"ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע"י הזכרה זו קלקל הברכה, וע"כ אין לו אלא לחזור לראש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, ועי"ז

[א] והנה בחידושי הגר"ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

[ב] ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: (גלישה מ-— stretchPageToBottom block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 72 | גלובלי

סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

בביאור גדרי שאילת גשמים ותפילת שבע

מי שטעה והתחיל להתפלל של חול בשבת שלהלכה מחויב להמשיך ולסיים כל ברכה שהתחיל ואח"כ להמשיך בשל שבת, והוא המשיך בטעותו עד שהגיע לברכת השנים, ושכח ולא הזכיר שם שאילת גשמים, האם צריך לחזור לתחילת ברכת השנים כדי להזכיר גשמים, או ימשיך בתפילת שבת, או שמא ימשיך בתפילת חול עד שומע תפלה כדי להזכיר כדינו בחול. וכן אם נזכר שבשבת וסיים ברכה שהתחיל בה והמשיך בשל שבת ואחר כן נזכר שלא שאל אחר שהתחיל ברכת שבת אי אומרה במקומו. ומה הדין בנזכר אחרי שהתחיל רצה ואם חוזר להיכן חוזר. ומה הדין בסיים תפלתו.

הנה שאלה זו נוגעת בכמה דינים שונים, ועפ"מ לבאר לדרי הספק בשאלה זו נדרשים אנו לחקור בדינים וגדרים בצורת התפילה, חלקם בעיקר דין שאילת גשמים, וחלקם בצורת תפילה ותפילת שבת בפרט.

בגדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים

דין הוא במתני' (ברכות לג.) דשאילת גשמים בברכת השנים, ואמרו בגמ' מאי טעמא אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה. ובדין טעה ולא שאל בברכת השנים אמרינן בגמ' (כט.) א"ר תנחום אמר רב אסי טעה ולא הזכיר וכו' שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה וכו' ואי לא אדכר בשומע תפלה מחזירין אותו. ובתוס' כתבו ע"פ ירו' דמחזירין אותו לשומע תפלה, ושאר ראשונים כתבו בשם בה"ג דחוזר לראש היינו ברכת השנים וכן פסקו בטוש"ע. ואי עקר רגליו חוזר לראש התפילה. ועכ"פ עיקר הדין לאומרה בברכת השנים וכדמוכח בגמ' שם דאין להביא ראיה ממה שבטעה שואל בשומע תפלה שיוכל לאומרה לכתחילה בשומע תפלה כשמתפלל הביננו דטעה שאני.

וייש לבאר גדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים, והיינו, שיש לחקור אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה של ברכת השנים, שבימות הגשמים נוסח הברכה הוא ששואלים גשמים, ובימות החמה לא. או ששאילת גשמים הוא חיוב נפרד אלא שברכת השנים היא מקומו.

ולבאר לדדי הספק יש להקדים, שהנה מבואר שמי ששכח לומר שאילת גשמים בברכת השנים יכול לאומרה בשומע תפלה, ולכאורה ניתן לפשוט מזה ששאילת גשמים היא חיוב נפרד, שאם נאמר שהיא חלק מנוסח ברכת השנים, הרי

הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד